Wvua 5yir FYc7 C+i/ s+lu /Jpc Kjs=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Hacienda

6.1. Subdirección de Apoyo al Saneamiento Fiscal Territorial

Radicado: 2-2025-068821
Bogotá D.C., 30 de octubre de 2025 12:37

Señor
RAFAEL EDUARDO SANTAMARÍA HERNÁNDEZ
rafaelsantamaria1910@gmail.com

Radicado entrada 1-2025-098744
No. Expediente 50758/2025/OFI

Asunto: Petición Indicador de Solvencia y Sostenibilidad del Departamento de Boyacá y sus Municipios.

Respetado Señor Santamaría;

Damos respuesta a su comunicación radicada en este Ministerio con número 1-2025-098744, no sin antes señalar que nuestros pronunciamientos se emiten conforme a los términos y alcances estrictos establecidos en los artículos 14-2 y 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por tanto, la respuesta se ofrecerá con carácter general, no tendrá efectos obligatorios ni vinculantes, y no comprometerá la responsabilidad de este Ministerio. Solicita lo siguiente;

"

1. *Indicador de Solvencia del Departamento de Boyacá y de cada uno de sus municipios, con periodicidad anual para los últimos cinco (5) años.*
2. *Indicador de Sostenibilidad del Departamento de Boyacá y de cada uno de sus municipios, con periodicidad anual para los últimos cinco (5) años.*
3. *En caso de que dichos indicadores no estén publicados de manera oficial, solicito se me suministren los resultados calculados por la Dirección General de Apoyo Fiscal a partir de los reportes financieros y contables territoriales (FUT, CGN y demás fuentes).*"

Los indicadores de solvencia y sostenibilidad están asociados a la capacidad de pago de las entidades territoriales y están regulados por la Ley 358 de 1997 que desarrolló el artículo 364 de la Constitución Política según el cual "*El endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago*"

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
Wvua 5yir FYc7 C+i/ s+lu /Jpc Kjs=

De esta manera la Ley 358 de 1997 y otras normas como la Ley 819 de 2003 y el Decreto 696 de 1998, compilado hoy día en el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015, fijaron tanto en las administraciones territoriales como en las entidades financieras y en las firmas calificadoras de riesgo, esto último según la categoría de la entidad territorial, la responsabilidad de determinar su capacidad de pago y nivel de endeudamiento, de tal manera que tendrán restricciones para el acceso al crédito aquellas entidades que superen los límites de solvencia, sostenibilidad, gastos y ahorro señalados en dichas normas.

Es decir que el marco constitucional y legal vigente en materia de deuda pública territorial no asigna al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la competencia de determinar la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales y/o de calcular los indicadores mencionados para cada entidad territorial y en este sentido no están disponibles para cada uno de los municipios del departamento de Boyacá como usted lo solicita. Es de anotar que de acuerdo con las mencionadas normas los indicadores se deben calcular para la contratación de cada operación de crédito de forma que si la entidad territorial no requiere o proyecta contratar recursos del crédito no necesita calcular los indicadores.

Ahora bien, La Dirección General de Apoyo Fiscal elabora cada año los informes de viabilidad fiscal de Departamentos y Municipios capitales con fundamento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley 617 de 2000. Dicho informe contiene, a titulo meramente informativo, un análisis de los principales indicadores de sostenibilidad fiscal y endeudamiento entre los que se encuentran los de solvencia y sostenibilidad de que trata la ley 358 de 1997y lo puede consultar para cada entidad territorial ingresando a la página web del Ministerio de Hacienda a través del siguiente enlace: https://www.minhacienda.gov.co/apoyo-fiscal-territorial allí en la pestaña "Estadísticas Finanzas Publicas Territoriales" encontrará los informes de las vigencias 2022 a 2024 y en la pestaña "Biblioteca virtual descentralizada" puede consultar los correspondientes a las vigencias 2020 y 2021 y anteriores.

Es importante señalar que las entidades territoriales deben reportar trimestralmente su información financiera y presupuestal mediante el Formulario Único Territorial (FUT) y la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO). A partir de estos reportes, es posible identificar el total de ingresos y gastos de las entidades territoriales, y el estado de la deuda pública, información que le permitirá efectuar el cálculo de los indicadores de solvencia y sostenibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 358 de 1997 y demás normas que regulan el endeudamiento de las entidades territoriales y cuyo cálculo, de forma general, explicamos a continuación.

Para el cálculo de estos indicadores, se toma como marco de referencia los artículos 2,3 y 7 de la Ley 358 de 1997 y el Decreto 694 de 1998, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público a saber:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
Wvua 5yir FYc7 C+i/ s+lu /Jpc Kjs=

"*Artículo 2*. (…) ***El ahorro operacional*** *será el resultado de restar los ingresos corrientes, los gastos de funcionamiento y las transferencias pagadas por las entidades territoriales.* ***Se consideran ingresos corrientes*** *los tributarios, no tributarios, las regalías y compensaciones monetarias efectivamente recibidas, las transferencia nacionales, las participaciones en la renta de la nación, los recursos del balance y los rendimientos financieros. Para estos efectos, los salarios, honorarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social se considerarán como gastos de funcionamiento aunque se encuentren presupuestados como gastos de inversión.*

Para efectos de este artículo se entiende por interesa de la deuda los intereses pagados durante la vigencia más los causados durante ésta, incluidos los del nuevo crédito (…)"

"*Artículo 3*. ***Para el cálculo de los ingresos corrientes****, se descontarán los activos, inversiones y rentas de las entidades territoriales, que respalden los procesos de titularización vigentes.*
……"

"*Artículo 7o. El cálculo del ahorro operacional y los ingresos corrientes de la presente Ley se realizará con base en las ejecuciones presupuestales soportadas en la contabilidad pública del año inmediatamente anterior, con un ajuste correspondiente a la meta de inflación establecida por el Banco de la República para la vigencia presente".*

Por su parte el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015 que compila el Decreto 696 de 1998, establece:

"*Artículo 2.2.2.1.2.* ***Información para determinar los ingresos corrientes****. Para efectuar el cálculo de los indicadores intereses/ahorro operacional y saldo de la deuda/ingresos corrientes, a los que se refiere la Ley 358 de 1997, la información sobre ingresos corrientes corresponde a los ingresos presupuestados y efectivamente recibidos en la vigencia fiscal inmediatamente anterior, incluidos los ingresos por recuperación de cartera tributarios y no tributarios.*

Para determinar los ingresos corrientes aludidos no se tienen en cuenta los siguientes conceptos:

a) Los recursos de cofinanciación;

b) El producto de las cuotas de fiscalización percibido por los órganos de control fiscal

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
Wvua 5yir FYc7 C+i/ s+lu /Jpc Kjs=

c) Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional, las entidades territoriales estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar;

d) Los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización;

e) Los recursos del Sistema General de Participaciones cuando los departamentos, distritos o municipios no hayan sido certificados para administrarlos autónomamente;

f) El producto de la venta de activos fijos; y

g) Los excedentes financieros de las entidades descentralizadas que se transfieran a la administración central.
(Art. 2 Decreto 696 de 1998)"

*"Artículo 2.2.2.1.3. **Determinación de los intereses de la deuda**. Para determinar el monto de los intereses de la deuda que ha de emplearse en el cálculo del indicador intereses/ ahorro operacional se suman los intereses pagados durante la vigencia fiscal; los causados cuyo pago deba efectuarse dentro de la misma vigencia; los de la nueva operación de crédito público; los intereses de mora; los de créditos de corto plazo; y los de sobregiros. Para este propósito, la vigencia fiscal corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en el que se realice el cálculo del respectivo indicador de capacidad de pago.*
(Art. 3 Decreto 696 de 1998)" (subrayados fuera de texto)

Por su parte, el **saldo de la deuda** se determina sumando el saldo de capital a 31 de diciembre de la vigencia anterior, los desembolsos recibidos a la fecha del cálculo y los desembolsos proyectados para el resto del período —incluidos los del nuevo crédito—, y restando las amortizaciones efectivamente realizadas y las programadas para la vigencia, también incluidas las del nuevo crédito

Cordial saludo,

Firmado digitalmente por: ISMAEL ANTONIO MOLINA GIRALDO

ISMAEL ANTONIO MOLINA GIRALDO
Subdirector de Apoyo al Saneamiento Fiscal Territorial
Dirección General de Apoyo Fiscal

Elaboró: Alejandro Gutierrez Giraldo.
Revisó: Nidia María Fernández Gordillo.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071